



PUTUSAN

Nomor 997 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FARID PIDO alias AID;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/9 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 5 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARID PIDO alias AID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran atau pencemaran tertulis" dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 997 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan apa yang diketahui”, sebagaimana yang diatur pada Pasal 311 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FARID PIDO alias AID selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 232/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 12 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARID PIDO alias AID, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa FARID PIDO alias AID, tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 232/Akta Pid.B/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 21 Maret 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 997 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diucapkan di persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 12 Maret 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *judex facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa seharusnya terbukti adalah dakwaan alternatif Kesatu, oleh karenanya Terdakwa dipidana sebagaimana tuntutan;
- Bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga peraturan hukum telah diterapkan dengan menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Terdakwa pada bulan November tahun 2023 bertempat di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang memberitahukan kepada Alex Maurits Sahusilawane sebagai Regional

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 997 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Area Sulawesi dan Saksi Hans Gerald Wenas, maupun kepada Saksi Novita Widyastuti selaku ACRM selaku pimpinan pusat pada saat melalui Zoom Google Meeting di Manado tentang adanya masalah perusahaan PT. Kredit Plus Finance cabang Gorontalo terkait dana talangan PT Kredit Plus Finance cabang Gorontalo hingga membengkak mencapai nilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) adalah untuk kepentingan perusahaan PT. Kredit Plus Finance cabang Gorontalo tempat Terdakwa dan Saksi Korban bekerja, dan perkataan Terdakwa juga ditujukan kepada sesama karyawan PT. Kredit Plus Finance cabang Gorontalo;

- Bahwa pemberitahuan yang disampaikan Terdakwa adalah untuk kepentingan PT. Kredit Plus Finance cabang Gorontalo agar Novita Widyastuti selaku ACRM selaku pimpinan pusat dapat mengambil sikap untuk membenahi perusahaan dan sekaligus sebagai bentuk pembelaan diri Terdakwa tentang kebenaran adanya perbuatan Saksi Rona Ahmad selaku Kepala Branch Manager di Divisi Kredit mobil PT. Kredit Plus Finance cabang Gorontalo yang dengan sepengetahuan Saksi Rona Ahmad dilakukan pencarian dana talangan;
- Bahwa terhadap Terdakwa maupun Saksi Rona Ahmad setelah dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan pusat, ternyata benar adanya dana talangan tersebut yang berakibat Terdakwa maupun Saksi Rona Ahmad telah diberhentikan dari PT. Kredit Plus Finance Cabang Gorontalo, hal ini menunjukkan senyatanya adanya perbuatan Saksi Rona Ahmad yang mengumpulkan dana talangan hingga membengkak mencapai nilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan dengan maksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban;
- Bahwa putusan *judez facti*/Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 232/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 12 Maret 2025 sudah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum, semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, dan Pemohon Kasasi Penuntut Umum telah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 997 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, hal ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 107 K/Kr/1978, tanggal 16 Oktober 1978, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pid/1983, tanggal 7 November 1983, sehingga alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA GORONTALO** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 997 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 997 K/Pid/2025